

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4488/2533

บริษัททองไทย (๑๙๕๖) จำกัด
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 18

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทกันในเรื่องภาษีโรงเรือนในคดีนี้นั้นเป็นของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังแจ้งรายการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2529 และ พ.ศ.2530 ซึ่งพิพาทกันในคดีนี้มายังโจทก์โดยตรงในฐานะที่โจทก์เป็นผู้รับประเมินภาษีโรงเรือน ทั้งโจทก์ก็ไปชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2529 และ พ.ศ.2530 ตามจำนวนที่ได้รับประเมินในนามของโจทก์เองพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ก็ยอมรับชำระภาษีดังกล่าวไว้เช่นนี้ ถือได้ว่าโจทก์มีส่วนได้เสียในการชำระหนี้ค่าภาษีโรงเรือน เมื่อโจทก์เห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เรียกเก็บภาษีเกินไป โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกเงินภาษีส่วนที่อ้างว่าชำระเกินไปนั้นคืนได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

ในการประเมินค่ารายปีอาคารพิพาทในปี พ.ศ.2529 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2526 กับปี พ.ศ.2528 นั้น เพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 พบว่า อาคารชั้นลอยในโกดังใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น แต่มิได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง การกำหนดค่ารายปีเพิ่มขึ้นแต่ละรายการก็มิได้ให้เหตุผล ส่วนที่อ้างว่าการกำหนดค่ารายปีของอาคารพิพาทต่ำไปเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนหลังอื่นซึ่งมีสภาพเดียวกันและอยู่ในละแวกเดียวกัน ก็ปรากฏว่าโรงเรือนของโจทก์ตั้งอยู่ใน

ถนนซอยและสถานที่ที่มีความเจริญน้อยกว่า ยากที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ ยิ่งกว่านั้น ค่ารายปีที่ประเมินเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2529 ก็สูงกว่าในปีพ.ศ.2528 ถึงกว่าหนึ่งเท่าตัว ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาห่างกันเพียง 1 ปี โดยไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลสมควรอย่างไร จึงขึ้นค่ารายปีมากเช่นนั้น แต่ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 18 บัญญัติให้ถือค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วเป็นหลักสำหรับการคำนวณค่าภาษีซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมา ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏเหตุผลตามที่จำเลยนำสืบว่าโรงเรือนพิพาทควรมีค่ารายปีสูงขึ้นเพียงใด ในการคำนวณค่ารายปีของปี พ.ศ.2529 จำเลยจึงต้องถือค่ารายปีในปี พ.ศ.2528เป็นหลัก

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนที่วินิจฉัยให้โจทก์ต้องเสียภาษีโรงเรือน สำหรับปี พ.ศ.๒๕๒๘ (หรือปีชำระภาษี พ.ศ.๒๕๒๙) เป็นเงิน๒๑๖,๘๗๐ บาท และ ๒๑๔,๒๙๓.๗๕ บาท ตามลำดับ กับให้เพิกถอนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเพิกถอนคำชี้ขาดในส่วนที่วินิจฉัยให้โจทก์ต้องเสียภาษีโรงเรือน สำหรับปี พ.ศ.๒๕๒๙ (หรือปีชำระภาษี พ.ศ.๒๕๓๐) เป็นเงิน๒๑๖,๘๗๐ บาท และ ๒๑๔,๒๙๓.๗๕ บาท ตามลำดับ และให้จำเลยทั้งสองกำหนดเงินค่าภาษีโรงเรือนทะเบียนเลขที่ ๑๗๐/๑๕ ซอย นาคสุวรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สำหรับปี พ.ศ.๒๕๒๘ (หรือปีชำระภาษี พ.ศ.๒๕๒๙) เป็นจำนวน ๕๘,๔๓๔.๔๐ บาท แล้วคืนส่วนที่โจทก์ชำระไว้เกินเป็นเงิน ๑๕๘,๔๓๕.๖๐ บาท กับให้จำเลยทั้งสองกำหนดเงินค่าภาษีโรงเรือนทะเบียนเลขที่ ๑๗๐/๑๕ ซอย นาคสุวรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สำหรับปี พ.ศ.๒๕๒๙

(หรือปีชำระภาษี พ.ศ.๒๕๓๐) เป็นจำนวน ๓๔,๐๖๗.๒๕ บาท แล้วคืนส่วนที่โจทก์ชำระไว้เกินเป็นเงิน ๑๘๒,๘๐๒.๗๕ บาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ผู้พึงชำระค่าภาษีในโรงเรือนพิพาท เลขที่ ๑๗๐/๑๕ ซอยนาครสุวรรณ ถนน-สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ความจริงแล้วโรงเรือนรายพิพาทดังกล่าวในคดีนี้เป็นของผู้อื่น โดยโจทก์เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ยื่นเสียภาษีในโรงเรือนดังกล่าวแทนเท่านั้น โจทก์จึงมิใช่ผู้รับประเมินอันเป็นบุคคลผู้พึงชำระภาษีแต่อย่างใด เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนพิพาทคดีนี้ไม่เคยโต้แย้งหรือมอบอำนาจให้โจทก์โต้แย้งว่า จำเลยกำหนดค่ารายปีและค่าภาษีโรงเรือนไม่ชอบแต่อย่างใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ได้ประเมินโดยอาศัยหลักเกณฑ์ถูกต้องและเป็นธรรมแก่โจทก์แล้ว

จำเลยที่ ๒ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบตามฟ้องของโจทก์ ในฐานะส่วนตัวแต่ประการใด เพราะในฐานะส่วนตัวจำเลยที่ ๒ แม้จะมีตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ได้กระทำการใดในฐานะส่วนตัวอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ นอกจากนั้น จำเลยที่ ๒ ทั้งในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ต้องรับผิดชอบคืนเงินภาษีตามที่โจทก์ฟ้องเพราะเป็นแต่เพียงผู้พิจารณาการประเมินใหม่เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือน และที่ดินของเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๒๙ และพ.ศ.๒๕๓๐ เล่มที่ ๑๒๓ เลขที่ ๒ และเล่มที่ ๒๙ เลขที่ ๑๗ ตามลำดับ และใบแจ้งคำชี้ขาดของจำเลยที่ ๒ เล่มที่ ๗ เลขที่ ๖๔ ลงวันที่ ๒๔ (ที่ถูกคือ ๒๕) กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เสีย กับให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินจำนวน ๒๔๕,๕๔๕.๕๐ บาทแก่โจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบมาด้วยกัน พึงยุติได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๐ โจทก์ได้รับการแจ้งรายการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ให้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๒๙ และ พ.ศ.๒๕๓๐ ตามลำดับปีละ ๒๑๖,๘๗๐ บาท ตามเอกสารหมาย จ.๑๐ และ จ.๑๒ โจทก์ได้ชำระค่าภาษีดังกล่าวแล้วตามเอกสารหมาย จ.๑๑ และ จ.๑๓ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ ๒ ตามเอกสารหมาย จ.๑๔ และ จ.๑๕ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้มีคำชี้ขาดให้ลดค่าภาษีให้บางส่วนคงให้โจทก์เสียปีละ ๒๑๔,๒๙๓.๗๕ บาทตามเอกสารหมาย จ.๑๖

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า นายชัย ทองไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพิพาท โจทก์เป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจให้ยื่นเสียภาษีแทนนายชัยการที่โจทก์ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนสำหรับปี พ.ศ.๒๕๒๖ ถึงปีพ.ศ.๒๕๓๐ เป็นการกระทำแทนนายชัย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ นั้น นายชัยทองไทย เบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทกันในเรื่องภาษีโรงเรือนในคดีนี้ นั้นเป็นของโจทก์ พยานเป็นกรรมการผู้จัดการของโจทก์นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ยังแจ้งรายการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๒๙ และ พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งพิพาทกันในคดีนี้มายังโจทก์โดยตรงในฐานะที่โจทก์เป็นผู้รับประเมินภาษีโรงเรือนตามใบแจ้งรายการประเมินเอกสารหมาย จ.๑๐ และ จ.๑๒ ทั้งโจทก์ก็ไปชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๒๙ และ พ.ศ.๒๕๓๐ ตามจำนวนที่ได้รับประเมินในนามของโจทก์เอง พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ก็ยอมรับชำระภาษีดังกล่าวไว้ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.๑๓ และ จ.๑๔ เช่นนี้ ถือได้ว่าโจทก์มีส่วนได้เสียในการชำระหนี้ค่าภาษีโรงเรือน เมื่อโจทก์เห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ เรียกเก็บภาษีเกิน

ไป โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกเงินภาษีส่วนที่อ้างว่าชำระเกินไปนั้นคืนได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการประเมินและคำชี้ขาดของจำเลยทั้งสองถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น ปรากฏจากคำเบิกความนายฐิติ เชื้อสวัสดิ์พยานจำเลยซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ผู้ทำการประเมินภาษีโรงเรือนรายนี้ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ ก่อนที่พยานจะได้กำหนดค่ารายปีเพื่อประเมินค่าภาษีนั้นพยานได้ไปตรวจอาคารพิพาทพบว่าอาคารชั้นลอยในโกดังใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น พยานจึงประเมินค่ารายปีในปี พ.ศ.๒๕๒๙ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๒๖ถึงปี พ.ศ.๒๕๒๘ แต่พยานมิได้อธิบายว่าอาคารชั้นลอยในโกดังใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง การกำหนดค่ารายปีเพิ่มขึ้นแต่ละรายการนั้นพยานก็มีได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนแต่ประการใด เช่นพยานเบิกความว่ารายการที่ ๑ถึง ๓ เป็นโกดังตึกชั้นเดียว ๓ หลัง ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ตัวชั้นลอยของอาคารไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงไม่ได้กำหนดค่ารายปีสำหรับชั้นลอยโดยคิดค่ารายปีตารางเมตรละ ๘ บาทต่อเดือน ส่วนปีพ.ศ.๒๕๒๙ นั้น พยานประเมินค่ารายปีสำหรับโกดังตารางเมตรละ ๑๕ บาทต่อเดือน ส่วนชั้นลอยตารางเมตรละ ๑๐ บาท ต่อเดือน ฯลฯ พยานปากนี้อ้างว่าที่พยานกำหนดค่ารายปีของโรงเรือนพิพาทเพิ่มขึ้นนั้นเพราะพยานเห็นว่า การกำหนดค่ารายปีของโรงเรือนพิพาทนั้นต่ำไป เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนหลังอื่นซึ่งมีสภาพเดียวกันและอยู่ในละแวกเดียวกัน เช่น อาคารของบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัดของบริษัทอาร์มสตรอง จำกัด ของบริษัทบางกอกสยามแวร์เฮาส์ จำกัด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม พยานมิได้อธิบายว่า อาคารที่นำมาเปรียบเทียบกับเหล่านี้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับโรงเรือนของโจทก์อย่างไร และอยู่ห่างกันเพียงไร ศาลฎีกาได้ตรวจดูหลักฐานตามเอกสารหมายเลข ๒๗ ถึง ๓๔ แล้ว ปรากฏว่าอาคารของบริษัทเอ็กซ์ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนสีลมใกล้ห้างเซ็นทรัล เขตบางรัก ขณะที่โรงเรือนพิพาทอยู่ที่ซอยนาคนาคสุวรรณ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา สำหรับอาคารของบริษัทบางกอกสยามแวร์เฮาส์จำกัด

นั้น ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.๓๕ ถึง ล.๔๐ ว่าอยู่ที่ถนนนางลิ้นจี่เห็นได้ว่าโรงเรือนของโจทก์ตั้งอยู่ในถนนซอยและสถานที่ซึ่งมีความเจริญน้อยกว่าอาคารของบริษัท เอ็กซ์ไทย จำกัด และของบริษัทบางกอกสยามแวร์เฮาส์จำกัด ยากที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ นอกจากนี้ได้ความว่า ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ นั้น จำเลยประเมินค่ารายปีสำหรับโรงเรือนพิพาทไว้ ๗๕๒,๗๗๘ บาท ต้องเสียภาษีโรงเรือน ๙๔,๐๙๗.๒๕ บาท แต่ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ และ พ.ศ.๒๕๓๐ จำเลยประเมินค่ารายปีสำหรับโรงเรือนพิพาทไว้ถึงปีละ ๑,๗๓๔,๙๖๐ บาท และให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนปีละถึง ๒๑๖,๘๗๐ บาท ซึ่งโจทก์ได้เสียภาษีโรงเรือนจำนวนนี้ไปแล้ว เห็นได้ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ นั้น จำเลยประเมินค่ารายปีและให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนสำหรับโรงเรือนพิพาทสูงกว่าในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ถึงกว่าหนึ่งเท่าตัว หรือกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้ง ๆ ที่ระยะเวลาห่างกันเพียง ๑ ปีและโดยจำเลยไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีเหตุสมควรอย่างไรจึงขึ้นค่ารายปีและภาษีมากเช่นนั้น สำหรับเหตุผลตามกฎหมายนั้นจำเลยก็ไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้เช่นเดียวกัน เพราะพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ มาตรา ๑๘บัญญัติให้ถือค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วเป็นหลักสำหรับการคำนวณค่าภาษีซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมา ดังนั้น ในการคำนวณค่ารายปีของปี พ.ศ.๒๕๒๙ จำเลยต้องถือค่ารายปีในปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นหลัก เมื่อไม่ปรากฏเหตุผลตามที่จำเลยนำสืบว่าโรงเรือนพิพาทควรมีค่ารายปีสูงขึ้นเพียงใด การที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนดให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนสำหรับปี พ.ศ.๒๕๒๙ และ พ.ศ.๒๕๓๐ เท่ากับปี พ.ศ.๒๕๒๘ โดยกำหนดค่ารายปีเท่ากันนั้น จึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสุนทร สิทธิเวชวิจิตร
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>